

Comercio electrónico transfronterizo con liquidación doméstica

Cómo funciona el ciclo, por dónde entra y sale cada dólar, qué evidencia queda en cada paso y por qué la operación no constituye envío de remesas.

Resumen ejecutivo

Mercatren es un servicio de compras internacionales por cuenta ajena. Un comercio en Venezuela publica sus productos en nuestra plataforma; una persona en Estados Unidos compra esos productos y designa a quién se entregan; nosotros cobramos ese pago dentro de Estados Unidos y lo aplicamos, siguiendo instrucción escrita del comercio, al pago de su proveedor mayorista, también en Estados Unidos. Cobramos 3 % por la gestión.

0 US\$

sale de Estados Unidos en cualquier punto del ciclo

3 %

comisión sobre el valor de la orden; es todo nuestro ingreso

1

cliente comercial activo hoy; el modelo está en fase piloto

5 años

de conservación de registros por operación

LAS TRES IDEAS QUE HAY QUE RETENER

Uno. No es un envío lineal de dinero de A hacia B: es un ciclo cerrado que se retroalimenta. El pago de hoy repone el inventario que genera la venta de mañana.

Dos. Todo el circuito de dinero ocurre dentro de Estados Unidos, y **nada de lo que Mercatren mueve cruza la frontera**. El abastecimiento de la ferretería lo resuelve su proveedor a través de su propia sucursal en Venezuela, sin intervención nuestra.

Tres. La ferretería no es nuestra. Es un cliente independiente que nos contrata como agente de compras y de cobro, igual que contrataría a un despachante o a una casilla de envíos.

Cómo leer este documento

1	Qué es Mercatren y con qué no debe confundirse	posicionamiento
2	Quién es quién en la operación	participantes
3	El ciclo completo, en un mapa	diagrama principal
4	Los siete movimientos, uno por uno	proceso
5	Qué cruza la frontera y qué no	diagrama comparativo
6	Ciclo de vida de una orden y su evidencia	trazabilidad
7	Por qué cobramos por Zelle y no con tarjeta	decisión de cobro
8	La economía de una orden	márgenes
9	Estructura contractual y encuadre regulatorio	el apartado crítico
10	Verificación, aceptación y controles	KYC · KYB · AML
11	Exposición a Venezuela y sanciones	OFAC
12	Del piloto a diez comercios operando	plan
13	Resumen final en una página	repaso de cierre

Aviso. Este documento describe un modelo operativo y recoge investigación documental sobre el marco aplicable. No constituye asesoramiento legal, contable ni fiscal. Las referencias normativas y las cifras de costos de cobro proceden de fuentes públicas consultadas el 3 de agosto de 2026 y deben verificarse antes de tomar decisiones. Las propuestas de estructura contractual del apartado 9 y las recomendaciones señaladas como tales son criterio de los autores, no conclusiones de una autoridad, y requieren validación por un despacho especializado en transmisión de dinero.

1 Qué es Mercatren y con qué no debe confundirse

La forma más corta de decirlo: **somos un agente de compras transnacional con plataforma propia**. El modelo se parece al de un personal shopper o al de un despachante de aduanas, pero opera como comercio electrónico y a escala de software.

Existe un vacío concreto que este modelo llena. Un comercio venezolano tiene clientes cuyo poder de compra está en Estados Unidos, y tiene proveedores a los que debe pagar en Estados Unidos. Hoy resuelve esas dos puntas por separado y de forma artesanal: el cliente busca cómo hacer llegar el pago, y el comercio busca cómo juntar dólares para su proveedor. Mercatren conecta las dos puntas en una sola operación documentada y las convierte en una compra.

Lo que sí somos

Operador de una plataforma de comercio electrónico.
Agente de cobro designado por el comercio vendedor.
Gestor administrativo de compras internacionales.
Proveedor de software y de conciliación documental.

Lo que no somos

No enviamos remesas ni dinero entre particulares.
No hacemos cambio de divisas ni operamos con bolívares.
No compramos mercancía para revenderla: no somos dueños de inventario.
No captamos depósitos ni pagamos rendimientos.
No transportamos, importamos, despachamos ni financiamos ningún movimiento de mercancía.

SOBRE LA FERRETERÍA PILOTO

La ferretería con la que operamos hoy es una empresa venezolana independiente, con sus propios dueños, su propio inventario y su propia relación comercial con el proveedor. **No es una filial, ni una empresa vinculada, ni un negocio nuestro.** Nosotros no fijamos sus precios, no somos dueños de lo que vende y no participamos en su entrega. Es nuestro primer cliente comercial, y en el futuro habrá más.

2 Quién es quién en la operación

PARTE	QUIÉN ES	QUÉ HACE Y QUÉ NO HACE
A CLIENTE	Ferretería en Venezuela Empresa independiente	Es nuestro cliente comercial. Publica y administra su propio catálogo en la plataforma, fija sus precios, atiende al consumidor y hace la entrega física dentro de Venezuela. Mantiene por su cuenta una línea de crédito con su proveedor mayorista. Nos designa por escrito como su agente de cobro.
B NOSOTROS	Mercatren LLC Sociedad registrada en Estados Unidos	Opera la plataforma, verifica y acepta las órdenes, recibe los pagos en Estados Unidos, concilia cada depósito contra su orden, emite la documentación, cobra su comisión del 3 % y ejecuta la liquidación al proveedor autorizado siguiendo instrucción escrita del cliente A. No es dueña de mercancía ni asume el riesgo comercial de la venta.
C PROVEEDOR	Mayorista en Estados Unidos Empresa estadounidense	Es el proveedor de A y su acreedor comercial. Le vende mercancía y le otorga crédito. Recibe de nosotros pagos que se aplican a facturas concretas y preexistentes entre él y A. En este caso tiene sucursal propia en Venezuela, y el abastecimiento de A es un asunto interno suyo en el que Mercatren no interviene.
D PAGADOR	Comprador en Estados Unidos Persona residente en EE.UU.	Compra los productos y designa a quién se entregan en Venezuela, normalmente un familiar. Jurídicamente es un comprador de bienes, no un remitente de fondos: paga un precio de compra contra una orden identificada, no transfiere dinero a una persona.
— BENEFICIARIO	Consumidor final en Venezuela	Elige el producto en el mostrador o en el catálogo y lo recibe. No recibe dinero en ningún momento ni interviene en el pago.

LA DISTINCIÓN QUE SOSTIENE TODO EL MODELO

En una remesa hay un remitente que entrega dinero y un beneficiario que lo recibe. Aquí no existe ninguno de los dos: hay **un comprador que paga un precio** y **un destinatario que recibe un producto**. Nadie en Venezuela recibe fondos en ningún momento del ciclo.

3 El ciclo completo, en un mapa

Este es el diagrama central del documento. Conviene leerlo como un circuito que gira, no como una cadena que termina: el paso 7 alimenta al paso 1 del ciclo siguiente.

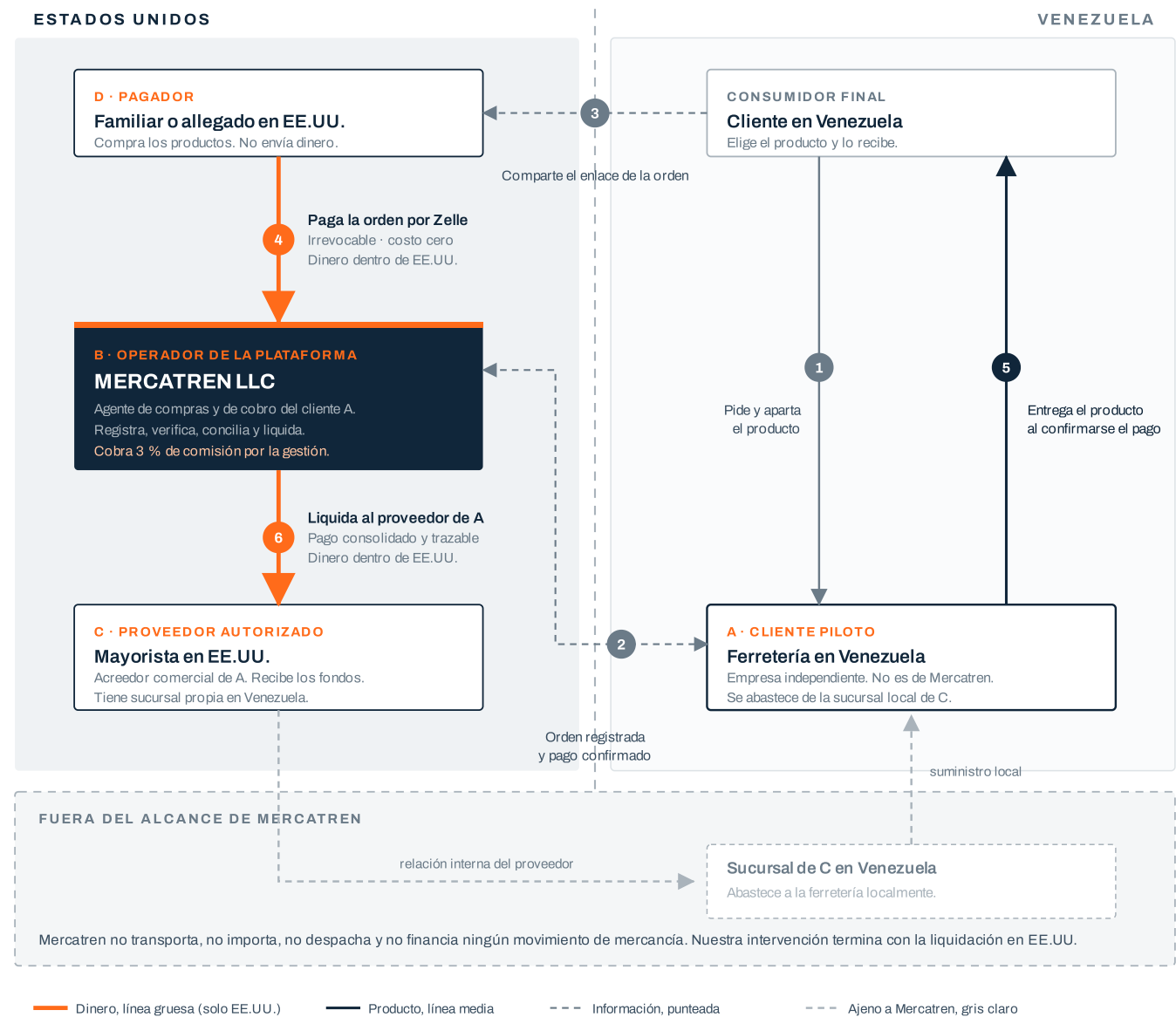


Figura 1. Ciclo completo de una orden. La columna izquierda es Estados Unidos y la derecha es Venezuela. Las líneas gruesas son movimientos de dinero y todas ocurren dentro de Estados Unidos. Las punteadas son información. La banda inferior recoge lo que queda fuera de nuestro alcance: el proveedor abastece a la ferretería a través de su propia sucursal local y nosotros no participamos.

POR QUÉ ES UN CICLO Y NO UN ENVÍO

El pago del paso 4 no termina en el paso 6. Al quedar su cuenta al día, la ferretería conserva su línea de crédito y puede seguir vendiendo, y esa venta origina la próxima orden. Cada vuelta del ciclo aumenta su capacidad comercial. Por eso la métrica que importa no es cuántos pagos procesamos, sino **cuántas veces gira el ciclo por comercio y por mes**.

4 Los siete movimientos, uno por uno

1 CONSUMIDOR FINAL → FERRETERÍA · DENTRO DE VENEZUELA

El consumidor elige el producto y lo aparta

Un cliente llega al mostrador o al catálogo en línea de la ferretería y pide uno o varios productos. La ferretería cotiza en dólares y aparta la mercancía. Mercatren todavía no ha intervenido.

2 FERRETERÍA → MERCATREN · INFORMACIÓN

La ferretería registra la orden en la plataforma

El comercio carga la orden con los productos, las cantidades y el monto cerrado en dólares. El sistema genera un número de orden único, con sello de tiempo, y emite un enlace de pago asociado exclusivamente a esa orden.

Aquí no se mueve dinero. Solo se crea el registro que después tendrá que calzar, dólar por dólar, con el depósito recibido.

3 CONSUMIDOR → PAGADOR EN EE.UU. · INFORMACIÓN

El enlace llega a quien va a pagar

El consumidor comparte el enlace con su familiar o allegado en Estados Unidos, que es quien realiza la compra. El enlace muestra qué se está comprando, a qué comercio, por cuánto y quién lo recibirá.

Esta transparencia es deliberada: el pagador no está enviando dinero a una persona, está comprando bienes identificados a un comercio identificado.

4 PAGADOR → MERCATREN · DINERO, DENTRO DE EE.UU.

El pagador liquida la orden y nosotros verificamos y aceptamos

El pago se recibe por Zelle en la cuenta bancaria de Mercatren en Estados Unidos. El apartado 7 explica por qué Zelle y no tarjeta.

Este es el punto de control del modelo. Nada se acepta automáticamente: verificamos la identidad del pagador, contrastamos su nombre contra listas de sanciones, comprobamos que el monto recibido calce exactamente con la orden y revisamos que no haya patrones de fraccionamiento. Solo entonces la orden pasa a estado aceptado. Si algo no cuadra, se rechaza y se devuelve, y queda registrado el motivo.

5 MERCATREN → FERRETERÍA → CONSUMIDOR

Confirmado el pago, la ferretería entrega

La plataforma notifica al comercio que la orden está pagada y aceptada. La ferretería entrega el producto al consumidor en Venezuela y registra la entrega en el sistema.

Conviene subrayar el orden: **la entrega ocurre aquí, no al final.** Los pasos 6 y 7 corren después y por un carril distinto. Confundir ambos carriles es lo que hace que el modelo parezca un envío de dinero cuando no lo es.

6 MERCATREN → PROVEEDOR MAYORISTA · DINERO, DENTRO DE EE.UU.

Liquidación consolidada al proveedor autorizado

Los cobros se acumulan en el saldo de la ferretería. Cuando el comercio lo instruye por escrito, identificando las facturas concretas que quiere abonar, ejecutamos una transferencia consolidada a su proveedor en Estados Unidos.

Consolidar no es una preferencia estética: reduce costos de transferencia, produce una conciliación limpia entre lotes de órdenes y pagos, y evita el patrón de cientos de micropagos que cualquier área de cumplimiento bancario mira con recelo. Cada transferencia se aplica a facturas comerciales preexistentes entre el proveedor y la ferretería.

7 PROVEEDOR → FERRETERÍA · FUERA DEL ALCANCE DE MERCATREN

El crédito queda vigente y el inventario se repone

Con su cuenta al día, la ferretería mantiene su línea de crédito y sigue abasteciéndose. En este caso el proveedor tiene sucursal propia en Venezuela, de modo que el suministro es un asunto interno entre el proveedor y su cliente.

Mercatren no transporta, no importa, no despacha, no financia el transporte y no controla ese movimiento.

Nuestra intervención termina cuando la liquidación queda ejecutada y documentada en Estados Unidos.

LOS DOS CARRILES DEL PROCESO

Los pasos 1 a 5 son el **carril comercial**: pedido, compra, pago, entrega. Ocurren en horas. El paso 6 es el **carril de liquidación**: agrupa muchas órdenes y ocurre en días o semanas. El paso 7 no es nuestro, es el abastecimiento que el proveedor resuelve con su cliente. Confundir estos tres carriles es lo que hace que el modelo parezca un envío de dinero cuando no lo es.

5 Qué cruza la frontera y qué no

Esta es la comparación que responde de una vez la pregunta que abre cualquier revisión de cumplimiento. En una remesa el dinero cruza la frontera. Aquí no cruza nada de lo que nosotros movemos.

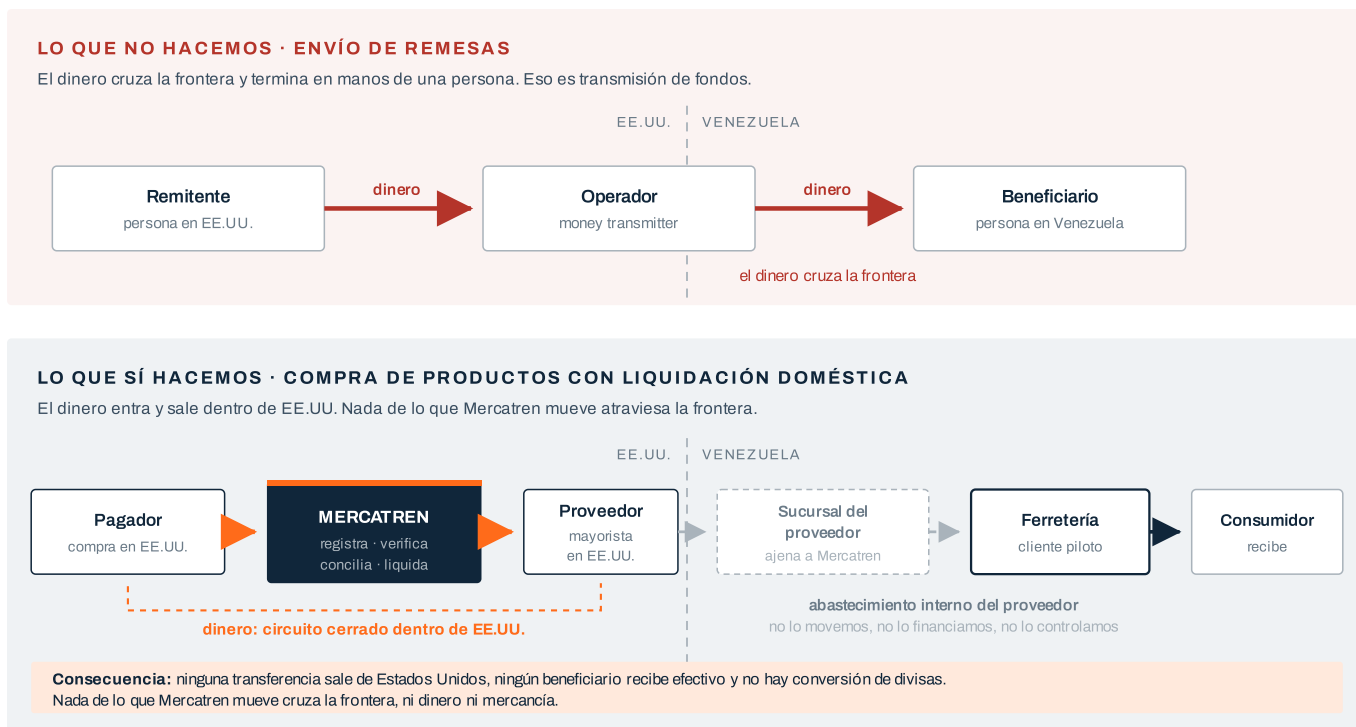


Figura 2. Arriba, el esquema de una remesa: el dinero atraviesa la frontera y termina en manos de una persona. Abajo, el esquema de Mercatren: el dinero entra y sale dentro de Estados Unidos. El tramo punteado gris es ajeno a nosotros, ya que el proveedor abastece a la ferretería desde su propia sucursal local.

DIMENSIÓN	ENVÍO DE REMESAS	MERCATREN
Qué se contrata	Transferencia de fondos	Compra de productos identificados
Quién recibe	Una persona, en efectivo o en cuenta	Un proveedor mayorista, contra facturas
Dónde termina el dinero	Venezuela	Estados Unidos
Conversión de divisa	Sí, es parte del servicio	Ninguna; todo el ciclo es en dólares
Qué recibe el beneficiario	Dinero	Un producto físico
Base documental	Orden de envío	Orden de compra, factura y comprobante de aplicación
Quién mueve la mercancía	No hay mercancía	El proveedor, por su cuenta. Mercatren no interviene
Si la operación se anula	Se devuelve dinero	Se devuelve el precio de una compra no ejecutada

ADVERTENCIA HONESTA SOBRE ESTE ARGUMENTO

Que el dinero no salga de Estados Unidos **es relevante para explicar el modelo, pero por sí solo no resuelve el encuadre regulatorio**. La definición federal de transmisión de dinero alcanza también transferencias domésticas: mover fondos de una persona a otra dentro del país puede constituir transmisión de dinero aunque nunca crucen la frontera.

Lo que verdaderamente sostiene el modelo es otra cosa: **a quién representamos y de quién son los fondos en cada momento**. Eso es lo que desarrolla el apartado 9, y es el apartado que hay que leer con más cuidado.

6 Ciclo de vida de una orden y su evidencia

Cada orden atraviesa cuatro fases y en cada una queda un rastro documental específico. Un revisor debe poder tomar cualquier depósito del extracto bancario y reconstruir hacia atrás qué se compró, quién pagó, a qué comercio y adónde fue aplicado el dinero.

CICLO DE VIDA DE UNA ORDEN Y EVIDENCIA QUE SE GENERA EN CADA FASE



CONTROL PERMANENTE

Screening de sanciones en cada alta y en cada pago · límites por orden y por pagador · alerta por patrones de fraccionamiento · retención de registros por 5 años

Regla de oro: ninguna orden avanza de fase sin su evidencia completa. Una orden sin pagador identificado o sin instrucción escrita de A no se liquida.

Figura 3. Fases de una orden y expediente que genera cada una. Ninguna orden avanza de fase sin su evidencia completa.

Cómo se reconstruye una operación

La prueba práctica de un expediente bien construido es la trazabilidad en ambos sentidos:

- **Del depósito hacia atrás:** un abono en el extracto lleva al comprobante de pago, de ahí al número de orden, de ahí al catálogo del comercio y al detalle de productos, y de ahí a la identidad verificada del pagador.
- **De la transferencia hacia atrás:** un pago al proveedor lleva a la instrucción escrita del comercio, de ahí a las facturas concretas que abona, y de ahí al lote de órdenes cuyos cobros lo financiaron.
- **Del ingreso hacia la contabilidad:** nuestra factura de comisión del 3 % es el único ingreso reconocido. El resto es saldo de terceros en tránsito, y así figura en los libros.

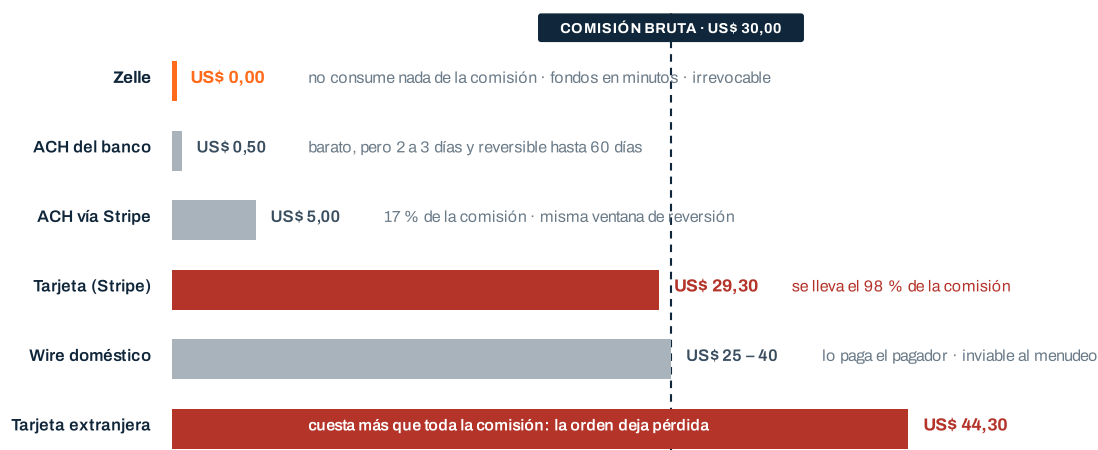
PUNTO CONTABLE QUE CONVIENE FIJAR DESDE EL INICIO

El ingreso de Mercatren **es la comisión, no el valor bruto de las órdenes**. Registrar el volumen transaccionado como ingreso propio inflaría artificialmente los estados financieros y, más importante, sugeriría que somos dueños de esos fondos. No lo somos: son saldos de nuestros clientes comerciales. Este criterio debe quedar cerrado con el contador antes de cualquier auditoría o due diligence.

7 Por qué cobramos por Zelle y no con tarjeta

Esta pregunta aparece siempre y merece una respuesta con números, no con adjetivos. La respuesta corta: con una comisión del 3 %, la tarjeta se lleva prácticamente todo el margen, y además reintroduce un riesgo de reversión que en este modelo no se puede absorber.

COSTO DE COBRAR UNA ORDEN DE US\$ 1.000, FRENTE A LA COMISIÓN BRUTA DE US\$ 30



Lectura: con una comisión del 3 %, cualquier método que cueste cerca del 3 % anula el margen. Y el costo no es solo el precio: la tarjeta admite contracargos y el ACH de consumidor admite devolución por 60 días, mientras que el producto ya fue entregado en Venezuela y no se puede recuperar. Zelle es el único método que combina costo cero, acreditación en minutos e irreversibilidad.

Figura 4. Costo de cobro sobre una orden de US\$ 1.000. Tarifas de Stripe según fuentes públicas de 2026: 2,9 % + US\$ 0,30 para tarjeta doméstica, con recargo de 1,5 % para tarjeta emitida fuera de EE.UU.; ACH al 0,8 % con tope de US\$ 5. Wire doméstico según tarifario de la banca minorista.

Las tres razones, en orden de importancia

Primera: el margen no aguanta

Sobre una orden de US\$ 1.000 la comisión bruta es de US\$ 30. Una tarjeta doméstica cuesta US\$ 29,30. Queda un margen de setenta centavos por orden, antes de cualquier otro gasto. Con tarjeta emitida fuera de Estados Unidos el costo sube a unos US\$ 44,30 y **la orden se procesa a pérdida**. Y este efecto empeora con el ticket alto, que es exactamente el perfil de una ferretería: un pedido de tres mil dólares en materiales paga casi noventa dólares de comisión de tarjeta.

Segunda: el contracargo es un riesgo que no se puede cubrir

En este modelo la mercancía se entrega en Venezuela. Si semanas después llega un contracargo, el producto ya no existe como garantía y no hay forma de recuperarlo. Un solo contracargo perdido sobre una orden de US\$ 1.000 significa perder el importe más las tarifas de disputa, del orden de US\$ 1.030. Con un margen de US\$ 0,70 por orden con tarjeta, **haría falta procesar más de mil cuatrocientas órdenes para reponer ese único incidente**. Zelle, en cambio, no admite reversión: una vez acreditado, el pago es definitivo.

Tercera: las alternativas intermedias no resuelven

ACH es barato pero tarda dos o tres días y, sobre todo, admite devolución. Cuando el pago viene de una cuenta de consumidor, la ventana para reclamar una transacción como no autorizada llega a los sesenta días calendario,

mucho después de que el producto se haya entregado. El wire doméstico es inmediato e irreversible, pero cuesta entre veinticinco y cuarenta dólares que paga el propio comprador, lo cual lo vuelve inviable para compras al menudeo.

MÉTODO	COSTO SOBRE US\$ 1.000	ACREDITACIÓN	¿REVERSIBLE?	VEREDICTO
Zelle	US\$ 0,00	Minutos	No	ELEGIDO
ACH del banco	≈ US\$ 0,50	2 a 3 días	Sí, hasta 60 días	RESERVA
ACH vía Stripe	US\$ 5,00	2 a 3 días	Sí, hasta 60 días	RESERVA
Tarjeta doméstica	US\$ 29,30	2 días al payout	Sí, contracargo	DESCARTADO
Wire doméstico	US\$ 25 – 40	Mismo día	No	INVIABLE
Tarjeta extranjera	US\$ 44,30	2 días al payout	Sí, contracargo	PÉRDIDA

Lo que hay que vigilar de Zelle

Sería deshonesto presentar a Zelle sin sus límites. Son tres y conviene tenerlos escritos:

- **Techos por transacción y por período.** Los bancos fijan límites propios para cuentas de empresa y no siempre los publican. Hay que negociarlos con el banco y confirmarlos por escrito antes de escalar el volumen.
- **Presión regulatoria en curso.** La demanda federal contra el operador de Zelle fue desestimada de forma definitiva en marzo de 2025, pero la acción de la Fiscalía General de Nueva York sigue viva y en 2026 el tribunal rechazó desestimarla. De prosperar, podría introducir obligaciones de reembolso por transferencias inducidas. No hay cambios de política implementados a la fecha, pero es un riesgo a monitorear.
- **Es un riel de consumidor.** Zelle resuelve bien la fase piloto. El destino natural al escalar son los rieles instantáneos de empresa —RTP y FedNow—, que son irrevocables, liquidan en segundos las veinticuatro horas, admiten importes de hasta diez millones de dólares por operación y tienen costo interbancario de céntimos. Conviene plantearle esta ruta al banco desde la primera conversación.

8 La economía de una orden

El ingreso es uno solo: la comisión del 3 % sobre el valor de la orden. Todo lo demás que pasa por la cuenta es saldo de terceros.

BASE DE LOS NÚMEROS

Las cifras de esta sección usan un ticket de referencia de US\$ 1.000 y un lote de veinte órdenes por liquidación. **Son supuestos ilustrativos, no datos observados.** Deben sustituirse por el ticket medio y la frecuencia reales del piloto en cuanto haya tres meses de operación.

CONCEPTO	CON ZELLE	CON TARJETA	COMENTARIO
Valor de la orden	US\$ 1.000,00	US\$ 1.000,00	No es ingreso nuestro
Comisión bruta (3 %)	US\$ 30,00	US\$ 30,00	Único ingreso reconocido
Costo de cobro	US\$ 0,00	– US\$ 29,30	Tarjeta doméstica
Costo de liquidación	– US\$ 1,25	– US\$ 1,25	Un wire de US\$ 25 repartido entre 20 órdenes
Margen bruto por orden	US\$ 28,75	– US\$ 0,55	Antes de plataforma y personal
Margen sobre la comisión	96 %	negativo	

Qué hay que medir en el piloto

Para presentar el modelo con datos y no con proyecciones, estas son las cinco métricas que el sistema debe registrar desde la primera orden:

- **Ticket medio por orden**, que determina si el 3 % es sostenible o hay que escalonar la comisión por tramos.
- **Vueltas del ciclo por comercio y por mes**, que es la verdadera medida de tracción: un comercio que gira ocho veces vale más que ocho comercios que giran una vez.
- **Días entre cobro y liquidación**, que es lo que un banco mira para entender cuánto saldo de terceros se mantiene en la cuenta.
- **Tasa de rechazo en verificación**, que demuestra que el control existe y funciona.
- **Pagadores recurrentes por comercio**, que indica si el modelo genera hábito o depende de compras aisladas.

SOBRE LA COMISIÓN DEL 3 %

El 3 % funciona con tickets altos, que es el caso de una ferretería. En tickets bajos el número absoluto se vuelve insignificante frente al costo operativo de verificar y conciliar cada orden. Antes de abrir el modelo a otros rubros conviene evaluar un mínimo por orden o una escala por tramos. Esta es una recomendación nuestra, no una conclusión del piloto.

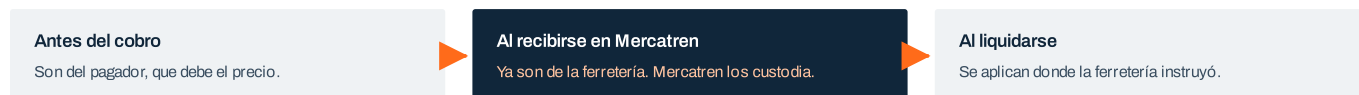
9 Estructura contractual y encuadre regulatorio

Este es el apartado crítico del documento. La pregunta que decide todo no es si el dinero cruza la frontera, sino a quién representamos y de quién son los fondos en cada instante.

LOS TRES DOCUMENTOS QUE SOSTIENEN LA OPERACIÓN



DE QUIÉN SON LOS FONDOS EN CADA MOMENTO



Por qué importa: si los fondos pasan a ser de la ferretería en el instante del cobro, Mercatren nunca transmite dinero de una persona a otra. Cobra para su cliente y después aplica el saldo de ese mismo cliente. Esa es la línea que separa a un agente de cobro de un transmisor de fondos.

Advertencia: esta estructura es una propuesta de diseño, no una opinión legal. La exención de agente del beneficiario es de rango estatal y su redacción varía entre estados; debe validarse con abogado especializado antes de operar. El apartado 9 detalla los dos puntos a blindar.

Figura 5. Los tres documentos que sostienen la operación y la titularidad de los fondos a lo largo del ciclo.

El principio que hay que poder demostrar

La normativa estadounidense distingue entre dos figuras que se parecen mucho en la práctica y son opuestas en derecho:

- Quien **cobra por cuenta del vendedor** presta un servicio de procesamiento de pagos. El vendedor lo designó como su agente, y el pago del comprador al agente extingue la deuda del comprador con el vendedor.
- Quien **envía dinero por cuenta del pagador** transmite fondos. Esa figura sí requiere registro y licencias.

Nuestra posición es la primera: la ferretería nos designa por escrito como su agente de cobro, y desde el instante en que recibimos el pago, esos fondos ya son de la ferretería. Lo que hacemos después no es enviar dinero de nadie a nadie, sino **aplicar el saldo de nuestro propio cliente donde él nos instruye por escrito**.

Los dos puntos que hay que blindar

Ser francos aquí vale más que sonar sólidos. Un área de cumplimiento va a encontrar estos dos puntos en cinco minutos, y es mejor llegar con la respuesta preparada que ser sorprendido.

Punto 1 · Quien paga no es quien recibe la mercancía

El pagador está en Estados Unidos; el producto lo recibe otra persona en Venezuela. Las exenciones de agente del beneficiario suelen describir al pagador como quien recibe los bienes, y alguna legislación estatal lo define así de forma expresa.

Cómo se cierra: documentando al pagador como el comprador jurídico de los productos, que designa a un tercero como destinatario de la entrega. Es la figura del regalo, estándar en comercio electrónico y usada a diario por cualquier tienda en línea. El paso 3 del proceso está diseñado para dejar constancia de esto.

Punto 2 · Quien recibe el dinero no es quien vendió al consumidor

El destinatario final de los fondos es el mayorista, acreedor de la ferretería, no el vendedor de los bienes que recibió el consumidor. Visto sin cuidado, ese tramo parece un pago hecho por cuenta del pagador, que es justamente la figura excluida de la exención.

Cómo se cierra: estableciendo que los fondos pasan a ser de la ferretería en el momento del cobro y que la liquidación es la aplicación de un saldo propio del cliente, ejecutada bajo instrucción escrita suya que identifica facturas concretas. Existe al menos un pronunciamiento regulatorio estatal donde pagar a los proveedores del beneficiario, con contrato escrito, no rompió la exención.

LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE RESOLVER

La exención de agente del beneficiario es de rango estatal y su redacción cambia de un estado a otro: algunos la tienen expresamente, otros no la reconocen, y varios la han adoptado con modificaciones. El análisis debe hacerse **estado por estado**, según dónde residan los pagadores.

No hemos localizado ningún pronunciamiento regulatorio que resuelva exactamente esta combinación de hechos. Cualquiera que afirme con seguridad que el modelo está exento está extrapolando. **Antes de escalar hace falta una opinión legal escrita de un despacho especializado en transmisión de dinero**, y los bancos habitualmente la exigen cuando una plataforma alega estar exenta.

La decisión que hay que tomar antes de crecer

Hay dos caminos y conviene elegir uno de forma consciente, no por omisión:

CAMINO	EN QUÉ CONSISTE	COSTO
Alegar exención	Operar como agente de cobro exento, respaldado por una opinión legal escrita y un análisis estado por estado. Es lo que hace la mayoría de las plataformas de pagos.	Honorarios legales. Riesgo residual si un regulador discrepa.
Registrarse por prudencia	Inscribirse como negocio de servicios monetarios ante el regulador federal y montar el programa de prevención de lavado completo, sin renunciar al argumento de exención.	El registro federal es rápido y barato; lo caro es el programa y, si aplicara, el licenciamiento estatal.

Nuestra recomendación, que es **opinión y no dato**: construir desde ya el programa de prevención de lavado con sus cuatro pilares —políticas escritas, un responsable designado, formación del personal y revisión independiente— con independencia del camino elegido. Es lo que un banco va a exigir de todas formas, y es el activo que hace la diferencia frente a una aceleradora seria.

10 Verificación, aceptación y controles

Nosotros verificamos y aceptamos. No somos un canal de paso: cada orden pasa por un filtro antes de convertirse en operación, y ese filtro deja registro.

Al dar de alta un comercio

- Registro mercantil, actividad declarada y domicilio del comercio.
- Identificación de los dueños y beneficiarios finales.
- Contraste del comercio y de sus dueños contra listas de sanciones, incluida la verificación de la propiedad para descartar control indirecto por personas bloqueadas.
- Identificación del proveedor mayorista autorizado y contraste del proveedor contra las mismas listas.
- Firma del mandato de agente de cobro y de los términos de servicio.

En cada orden

- Identificación del pagador y contraste contra listas de sanciones.
- Calce exacto entre el monto recibido y el monto de la orden. Un pago que no calza no se acepta.
- Verificación de que el producto pertenece al catálogo declarado del comercio.
- Detección de fraccionamiento: varias órdenes pequeñas del mismo pagador en ventana corta, o varios pagadores distintos financiando una misma orden.
- Límites por orden, por pagador y por período, revisables según el historial.

De forma permanente

- Políticas y procedimientos escritos, revisados periódicamente.
- Un responsable de cumplimiento designado por nombre.
- Formación del personal en detección de operaciones inusuales.
- Revisión independiente del programa, con informe entregable al banco.
- Conservación de registros y expedientes durante cinco años.
- Procedimiento documentado para reportar operaciones sospechosas cuando corresponda.

SEÑALES QUE DISPARAN REVISIÓN MANUAL

Un pagador que financia órdenes de comercios sin relación entre sí. Un comercio cuyo volumen se dispara sin explicación comercial. Órdenes cuyo importe no guarda relación con el catálogo. Solicitudes de devolución a una cuenta distinta de la de origen. Insistencia en fraccionar por debajo de umbrales. Cualquiera de ellas detiene la orden hasta revisión.

11 Exposición a Venezuela y sanciones

El programa de sanciones estadounidense sobre Venezuela es un régimen de sanciones dirigidas a personas y entidades designadas, **no un embargo comercial general**. Una empresa estadounidense puede hacer negocios con una empresa privada venezolana no sancionada, siempre que no participe ninguna persona bloqueada ni ninguna entidad del Estado venezolano. A lo largo de 2026 se han emitido numerosas licencias generales que han flexibilizado sectores concretos, pero el marco de fondo sigue vigente y las licencias son revocables en cualquier momento.

Sobre este punto conviene decir dos cosas con claridad:

Lo que juega a favor

La contraparte venezolana es un comercio privado de ferretería, sin relación con el Estado ni con sectores sancionados.

Ningún fondo entra a Venezuela, ninguna entidad financiera venezolana participa en el circuito.

El proveedor que recibe los pagos es una empresa estadounidense.

Lo que hay que anticipar

Un modelo donde un tercero paga en Estados Unidos y el beneficio se materializa en Venezuela mediante entrega de bienes tiene, **en su forma exterior**, un parecido con los esquemas de lavado basado en comercio que las autoridades han descrito para ese país.

Eso no hace ilícito el modelo, pero significa que el área de cumplimiento del banco lo va a mirar con esa lente.

El expediente tiene que estar construido para responder esa mirada, no para esquivarla.

La consecuencia práctica es que el contraste contra listas de sanciones no puede ser un trámite de alta, sino un control vivo: en cada alta, en cada pago y con revisión periódica de toda la cartera, documentando además la estructura de propiedad de cada comercio para poder acreditar que no hay control indirecto por parte de personas bloqueadas.

12 Del piloto a diez comercios operando

Hoy hay un cliente comercial activo. El objetivo es llegar a diez con operación real y expediente completo, con la documentación contable, las políticas y la relación bancaria listas.

DEFINICIÓN PENDIENTE

Antes de fijar el plan hay que decidir qué cuenta como usuario: ¿diez comercios vendedores o diez pagadores recurrentes? Son métricas muy distintas y llevan a productos distintos. Para este modelo la métrica que refleja tracción real es el comercio activo, porque cada comercio arrastra decenas de pagadores. Conviene cerrar esta definición antes de la presentación.

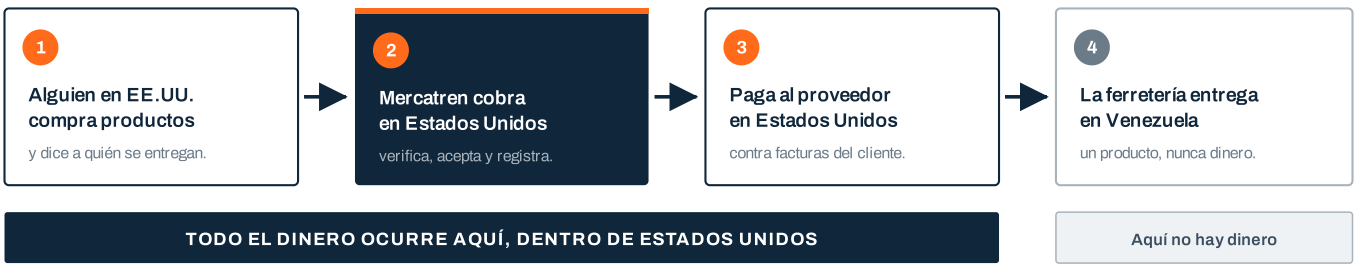
FRENTE	QUÉ HAY QUE DEJAR CERRADO
Legal	Opinión escrita sobre el encuadre de transmisión de dinero y análisis por estado. Redacción definitiva de los tres documentos de la figura 5. Términos de servicio y política de privacidad publicados.
Cumplimiento	Programa de prevención de lavado escrito con sus cuatro pilares. Responsable designado. Matriz de riesgo con Venezuela marcada como alta. Procedimiento de contraste de sanciones y de reporte de operaciones sospechosas. Primera revisión independiente.
Bancario	Cuenta operativa con el modelo declarado por escrito ante el banco desde el primer día. Límites de Zelle para empresa confirmados por escrito. Conversación abierta sobre migración a rieles instantáneos de empresa al escalar.
Contable	Criterio de reconocimiento de ingresos cerrado con el contador: la comisión es ingreso, el resto es saldo de terceros. Plan de cuentas que separe fondos propios de fondos de clientes. Estados financieros del período piloto.
Producto	Alta autoservicio de comercios con verificación integrada. Panel de conciliación. Generación automática del expediente por orden. Exportación de evidencia por operación en un clic.
Comercial	Nueve comercios más, priorizando rubros de ticket alto y con proveedor mayorista estadounidense identificable. Un caso documentado del piloto con cifras reales.

EL ARGUMENTO MÁS FUERTE FRENTE A UNA ACELERADORA

No es el volumen: con diez comercios el volumen será modesto. El argumento fuerte es que **este modelo no existe hoy como producto** y que ustedes son los primeros en construir la infraestructura documental y de cumplimiento que lo hace bancarizable. Un competidor puede copiar la interfaz en un mes; el expediente regulatorio y la relación bancaria toman mucho más. Ese es el foso, y conviene que la presentación lo diga con esas palabras.

13 Resumen final en una página

Si alguien solo lee una página de este documento, que sea esta. Es el modelo completo, sin tecnicismos.



- 1. Nadie en Venezuela recibe dinero en ningún momento. Recibe un producto físico.
- 2. Ninguna transferencia sale de Estados Unidos. No hay cambio de divisas.
- 3. La ferretería es un cliente independiente. Nos designó por escrito como su agente de cobro.
- 4. Desde que cobramos, los fondos son de la ferretería. Los aplicamos donde ella nos instruye por escrito.
- 5. Nuestro ingreso es solo la comisión del 3 %. El resto es saldo de terceros y así figura en la contabilidad.
- 6. Cada orden deja expediente completo: quién compró, qué compró, quién pagó y adónde fue aplicado.

Figura 6. El modelo en cuatro pasos y seis afirmaciones verificables. Cada una está documentada en los apartados anteriores.

LA FRASE QUE RESUME TODO

Un comercio venezolano nos contrata para cobrarle a sus compradores en Estados Unidos y para pagar, con ese mismo dinero y siguiendo su instrucción escrita, las facturas que ese comercio tiene con su proveedor estadounidense. Cobramos 3 % por hacerlo. El dinero no sale del país, el beneficiario recibe un producto y no una transferencia, y cada operación queda documentada de punta a punta.

Si el revisor solo tiene tres preguntas

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Sale dinero del país?	No. Se recibe en una cuenta estadounidense y se paga a una empresa estadounidense. Ninguna entidad financiera venezolana participa en el circuito.
¿De quién es el dinero?	Del comercio vendedor, desde el instante del cobro. Mercatren lo custodia y lo aplica según instrucción escrita. Nuestro ingreso es solo la comisión.
¿Qué recibe la persona en Venezuela?	Un producto físico, entregado por el comercio. Nunca dinero, en ninguna forma.